

מסורת הש"ס

^(א) [לעיל טע:], ^(ב) עיין נחדושי הרשב"א, ^(ג) ד"ה וסביר].

הגהות הב"ח

^(א) תוס' ד"ה אמר רבא וכו' כדאמרינן לקמן. ר"צ ז"ל בדפוסדף:.

מוסף רש"י

סליקוסתא. עשז שזאז נאזא למראז ולהרית, (שבת ז).

רבינו חננאל

ואם התרו בהן דברי הכל הלכ' ומורין להן כל הקודם בהן זכו, כרב הונא דאפקי חושלא וכתב אדא דאפקי חליקוסתא.

מתני'. שני קדרין שהיו מהלכין זה אחר זה ונתקל הראשון בו'. אמר ר' יוחנן לא תימי' מתני' ר' מאיר היא דאמי' נתקל פושע הוא ומשום הכי חייב, אלא אפי' רבנן דאמי' נתקל אנוס הוא, הכא חייב שהיה לו לעמוד ולא עמד. ור' נחמן בר יצחק אמי' אפי' נשבר ואינו יכול לעמוד חייב שהיה לו להזהיר לבאין

אחריו. ר' יוחנן אמי' כיון שנשבר ואינו יכול לעמוד טורד הוא להזהיר. תנן היה בעל קורה ראשון ובעל חבית אחרון בו', וקתני חייב הוזהר ליה להזהיר ולא הוזהר, מאי לאו כשעמד לכתא, לתקן המשאוי על כתיפו, ואצ"פ שהוא טורד אמרי' היה לו להזהיר, קשיא לר' יוחנן. ופריך כשעמד לנוח שאינו טורד, ואצ"פ שעמד ליפוש כי אמי' לבעל החבית עומד פטור.

ת"ש הקדרין והוגגין שהיו מהלכין זה אחר זה ונתקל הראשון ונפל בו'. ופריך ר' יוחנן בהא נמי אצ"פ שהיה להם לעמוד ולא עמד כי הוזהירו זה את זה פטורין, ודברין פשוטין הן. אמר רבא נתקל ראשון חייב בנזקי שני בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו, שני חייב בנזקי שלישי בו'.

סליקוסתא. פסולת עיזורי תמרים שעשו מהן שכר. ל"א שמרי שכר תמרים ומנגזין אותן כעין יין קרוש ומאכילין לחמורים: **כשמעתיא**. דאמר הלכה ומורין כן: **מוסרין** הוו. שהתרו כמה פעמים בצעלים: **שהיה לו לעמוד**. כלומר צהכי מתוקמא מתניתינן ששהה צנפילתו כדי עמידה ולא עמד: **לנפף**. לתקן הקורה על כתיפו כדרך נושאי משאוי: **לפוש**. דמשונה הוא ואין רה"ר עשויה לכך: **והוגגין**. מוכרי כלי זכוכית: **ואם מחמת ראשון נפלו כולן**. לקמן מפרש: ה"ג

מתני' ר' מאיר היא דאמר ^(א) נתקל פושע הוא וחייב אלא אפילו לרבינן דאמרי אנוס הוא ופטור הכא חייב שהיה לו לעמוד ולא עמד רב נחמן בר יצחק אמר אפילו תימא לא היה לו לעמוד י'היה לו להזהיר ולא הוזהיר ורבי יוחנן אמר כיון דלא היה לו לעמוד לא היה לו להזהיר דמריד תנן י'היה בעל קורה ראשון ובעל חבית אחרון נשברה חבית בקורה פטור ואם עמד בעל קורה חייב מאי לאו שעמד לכתף דאורחיה הוא וקתני חייב דהוזהר ליה להזהיר לא ה'כשעמד לפוש אבל עמד לכתף מאי ופטור אדנתני סיפא ואם אמר לו לבעל חבית עמוד פטור לפלוג וליתני בדידה בד"א כשעמד לפוש אבל עמד לכתף פטור הא קמ"ל דאע"ג דעמד לפוש כי קאמר לו לבעל חבית עמוד פטור ת"ש י'הקדרין והוגגין שהיו מהלכין זה אחר זה נתקל הראשון ונפל ונתקל השני בראשון והשלישי בשני ראשון חייב בנזקי שני ושני חייב בנזקי שלישי וואם מחמת ראשון נפלו ראשון חייב בנזקי כולם ואם הוזהירו זה את זה פטורין מאי לאו שלא היה להן לעמוד לא ש'שהיה להן לעמוד אבל לא היה להם לעמוד מאי פטור אי הכי אדנתני סיפא אם הוזהירו זה את זה פטור לפלוג וליתני בדידה במה דברים אמורים שהיה להן לעמוד אבל לא היה להן לעמוד פטורין הא קמ"ל דאע"ג דהיה להן לעמוד כי הוזהירו זה את זה פטורין ו'אמר רבא ראשון חייב בנזקי שני בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו שני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו אבל לא בנזקי ממונו ממה נפשך אי נתקל פושע הוא שני נמי ליחייב אי נתקל לאו פושע הוא אפילו ראשון נמי ליפטור ראשון

צשלישי כל כך ומ"מ כשגוף השני הזיק אפי' בממון השלישי חייב דהיה לו לעמוד ולא עמד אכל כשהזיק ממונו של שני אפילו גופו של שלישי פטור דאמר ליה האי צירא לאו אנא כריתיה דה"ל מפקיר נוקיז לאחר נפילת אונס מייתיבי כולן פטורין על נזקי ממונן אפילו ראשון אם הזיק ממונו אפילו את גוף השני ולא מני' אוקמה דצרייתא כרבנן דאמרי נתקל אונס הוא דהוי ראשון נמי מפקיר נוקיז לאחר נפילת אונס ורבא כר"מ דאמר נתקל פושע הוא דקי"ל דצרייתא ורבא לפרש הצרייתא דקדרין ווגגין קאתו להכי ליכא למימר דפליגי ובקוונט' פירש דרבא ס"ל דיצין לר"מ ויצין לרבנן נתקל פושע הוא ולא פליגי אלא במפקיר נוקיז אבל מכל מקום ה"ל לאוקמי צרייתא כרבנן דאית להו מפקיר נוקיז פטור ועוד דצהאומנים (ב"מ דף פז: וסו⁴) משמע דליכא מאן דפליג אמאי דאוקימנא לעיל פלוגתא דנתקל פושע דקאמר התם וקי"ל דננתקל פושע פליגי ומשני אלא אמר רבא ראשון חייב בנזקי שני בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו דשני והוא דהזיק בגופו אע"ג דאנוס מדפטור צצרייתא כשהזיק ראשון בממונו מ"מ חייב על שהיה לו לעמוד או להזהיר ולא עמד והזהיר אכל שני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו של שלישי ולא אממונו דגוף השני הוי צור משום דאנוס יותר מן הראשון ולכן מטעם שהיה לו לעמוד לא הוי אלא צור וראשון שאין אנוס כל כך אע"ג דצאנוס זה מפטור אדם המזיק כדמשמע צהאומנים כיון שהיה לו לעמוד ולא עמד חשיב ליה אדם המזיק אע"פ שזה דוחק אין לחוש כיון דלא קאי מסקנא הכי א"נ י"ל דרבא סבירא ליה צנתקל פושע כר"מ ולכן הראשון הוי אדם המזיק ולא צור מ"מ פטר ליה צצרייתא אנוקיז ממונו משום דסביר מפקיר נוקיז פטור אפילו אחר נפילת פשיעה אע"ג דרבא סביר כר"מ צהא לא סביר כר"מ ופריך הניחא לשמואל אלא לרב אמאי חשיב ליה להאי שני צור מרגמה רב אדא כגון שהזקוק כלים צכלים והשתא הדר ציה וצא ליישב הצרייתא ללישנא קמא דרבא וכולן חייצין על נזקי גופו הזיק את ממונו ופטורין על נזקי ממונו שממון הזיק את הממון ואע"ג דנתקל פושע הוא מ"מ הוי ממונו צור ופטור על כלי שני אבל כשהזיק ממונו את הגוף הראשון חייב והשני פטור וגרס צרישא האי צירא לאו אנא כריתיה וצאלא אמר רבא גרסינן ה"ל צור ולא מצינו צור שחייב צו את הכלים ולשון ראשון פ"ה והיא גירסת ר"ח אמר רבא ראשון חייב צין בנזקי גופו צין בנזקי ממונו דשני כשהזקוק בגופו של ראשון כדמפרש דראשון ודאי פושע הוא לר"מ דמנפשיה נפיל והוי אדם המזיק ולרבנן משום שהיה לו לעמוד או להזהיר ודאי פושע הוא לר"מ דמנפשיה דאגופו של שלישי מחייב דהיה לו לעמוד ולא עמד אממונו פטור דה"ל צור ולא מצינו צור שחייב צו את הכלים ופריך ראשון נמי נחשב גופו צור ופטור על ממון השני ומשני ראשון מנפשיה נפיל וה"ל פושע לר"מ ולרבנן משום דה"ל להזהיר לרב נחמן ולרבי יוחנן היה לו לעמוד אע"ג דלרבנן שניהם אנוסין מ"מ הראשון שאין אנוס כ"כ הוי אדם המזיק מטעם שהיה לו לעמוד או להזהיר והשני שהוא אנוס יותר אין נחשב מטעם זה כ"א צור ולפי זה הו"מ למפריך השתא הניחא לשמואל ^(א) כדאמרינן לקמן מייתיבי כולן חייצין על נזקי גופן ופטורין על נזקי ממונן של נזקין וחוזר צו רבא מתוך קושיא זו ותימה דלישני דגופו וממונו אמויקין קאי ומייצין אנוקיז גופו דראשון מטעם אדם המזיק וגופו של שני משום צור ופטור אנוקיז שממונו הזיק כרבנן דאמרי נתקל לאו פושע הוא והוי מפקיר נוקיז לאחר נפילת אונס אלא אמר רבא ראשון חייב צין בנזקי גופו צין בנזקי ממונו דראשון אם הזיק בגוף השני יש ספרים שכמוצ צהן צהדיא צין איתוק מגופו צין איתוק מממונו שני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו דשני משום שהיה לו לעמוד אכל לא בנזקי ממונו דשני דא"ל האי צירא לאו אנא כריתיה דאנוס היה שהראשון גרס לו ליפול אכל ראשון ודאי פושע הוא ולהכי קתני צצרייתא וכולן פטורין על נזקי ממונן פ"י על חיזוקין שגוף הראשון נמי נחשב צור כיון שאין וקשה כיון דפושע הוא אמאי פטור כשגופו הזיק ממון השני ואע"פ שאין מזיק צידים אין לו ליחשב צור דהמנן אם עמד בעל קורה חייב צחצית של צחצירו אלמא חשיב אדם

המניח פרק שלישי בבא קמא

לא.

וקתני חייב. שהוא לו להזהיר אע"ג דטריד לכתף היה לו להזהיר וא"ת ומגליה דמשום שהיה לו להזהיר חייב דלמא משום דמוקמינן לקמן דרמי כשלדא וחייב משום דלא ה"ל למירמיייה כשלדא וי"ל כשלדא נמי דרכו כשמכתף וא"ת אי אורחיה אמאי הוה ליה להזהיר הא לקמן מוכח דאי

לא רמי כשלדא פטור דאיצבעי ליה לצעל חצית לאסוקי אדעתיה שמה יעמוד צעל קורה וא"כ אפי' כשלדא נמי ליפטור הכא דאיצבעי ליה לצעל חצית לאסוקי אדעתיה שמה יעמוד כשלדא כיון דדרך המכתפין צנך וי"ל כיון דלפעמים מכתף ואין מניח כשלדא לא איצבעי ליה לאזהורי וא"ת כי מוקי לה נמי כשעמד לפוש אמאי חייב הא כיון דאיצבעי ליה לאזהורי ליה צנכתף צעומד לפוש נמי איצבעי ליה לאזהורי דמנא ידע אם עומד לכתף או לפוש ופושע הוא וי"ל דמינכר שפיר אם עומד לפוש או לכתף הלכך כשעומד לפוש אין לאחרון ליחזר משלדא דלאו אורחיה כשלדא כשעומד לפוש הלכך ההוא דעומד פושע הוא אם לא יזהיר אכל כשעמד לכתף אורחיה הוא להניח כשלדא ואין לו להזהיר: **אמר רבא ראשון חייב בנזקי שני**. לשון שני פ"י צקונטרס מפי המורה וכן נראה לר"י עיקר והכי פירושו ראשון חייב בנזקי שני צין בנזקי גופו צין בנזקי ממונו דראשון ובנזקי גופו מחייב אף על ממונו דשני דהוי אדם המזיק ובנזקי ממונו מחייב אנוקיז גופו דשני ולא על ממונו דקדירות הראשונות הוי צור ולא מחייב אכלים כדמפרש דראשון ודאי פושע הוא ולפיכך חייב על נזק שממונו עושה אכל שני לא פשע

צשלישי כל כך ומ"מ כשגוף השני הזיק אפי' בממון השלישי חייב דהיה לו לעמוד ולא עמד אכל כשהזיק ממונו של שני אפילו גופו של שלישי פטור דאמר ליה האי צירא לאו אנא כריתיה דה"ל מפקיר נוקיז לאחר נפילת אונס מייתיבי כולן פטורין על נזקי ממונן אפילו ראשון אם הזיק ממונו אפילו את גוף השני ולא מני' אוקמה דצרייתא כרבנן דאמרי נתקל אונס הוא דהוי ראשון נמי מפקיר נוקיז לאחר נפילת אונס ורבא כר"מ דאמר נתקל פושע הוא דקי"ל דצרייתא ורבא לפרש הצרייתא דקדרין ווגגין קאתו להכי ליכא למימר דפליגי ובקוונט' פירש דרבא ס"ל דיצין לר"מ ויצין לרבנן נתקל פושע הוא ולא פליגי אלא במפקיר נוקיז אבל מכל מקום ה"ל לאוקמי צרייתא כרבנן דאית להו מפקיר נוקיז פטור ועוד דצהאומנים (ב"מ דף פז: וסו⁴) משמע דליכא מאן דפליג אמאי דאוקימנא לעיל פלוגתא דנתקל פושע דקאמר התם וקי"ל דננתקל פושע פליגי ומשני אלא אמר רבא ראשון חייב בנזקי שני בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו דשני והוא דהזיק בגופו אע"ג דאנוס מדפטור צצרייתא כשהזיק ראשון בממונו מ"מ חייב על שהיה לו לעמוד או להזהיר ולא עמד והזהיר אכל שני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו של שלישי ולא אממונו דגוף השני הוי צור משום דאנוס יותר מן הראשון ולכן מטעם שהיה לו לעמוד לא הוי אלא צור וראשון שאין אנוס כל כך אע"ג דצאנוס זה מפטור אדם המזיק כדמשמע צהאומנים כיון שהיה לו לעמוד ולא עמד חשיב ליה אדם המזיק אע"פ שזה דוחק אין לחוש כיון דלא קאי מסקנא הכי א"נ י"ל דרבא סבירא ליה צנתקל פושע כר"מ ולכן הראשון הוי אדם המזיק ולא צור מ"מ פטר ליה צצרייתא אנוקיז ממונו משום דסביר מפקיר נוקיז פטור אפילו אחר נפילת פשיעה אע"ג דרבא סביר כר"מ צהא לא סביר כר"מ ופריך הניחא לשמואל אלא לרב אמאי חשיב ליה להאי שני צור מרגמה רב אדא כגון שהזקוק כלים צכלים והשתא הדר ציה וצא ליישב הצרייתא ללישנא קמא דרבא וכולן חייצין על נזקי גופו הזיק את ממונו ופטורין על נזקי ממונו שממון הזיק את הממון ואע"ג דנתקל פושע הוא מ"מ הוי ממונו צור ופטור על כלי שני אבל כשהזיק ממונו את הגוף הראשון חייב והשני פטור וגרס צרישא האי צירא לאו אנא כריתיה וצאלא אמר רבא גרסינן ה"ל צור ולא מצינו צור שחייב צו את הכלים ולשון ראשון פ"ה והיא גירסת ר"ח אמר רבא ראשון חייב צין בנזקי גופו צין בנזקי ממונו דשני כשהזקוק בגופו של ראשון כדמפרש דראשון ודאי פושע הוא לר"מ דמנפשיה נפיל והוי אדם המזיק ולרבנן משום שהיה לו לעמוד או להזהיר ודאי פושע הוא לר"מ דמנפשיה דאגופו של שלישי מחייב דהיה לו לעמוד ולא עמד אממונו פטור דה"ל צור ולא מצינו צור שחייב צו את הכלים ופריך ראשון נמי נחשב גופו צור ופטור על ממון השני ומשני ראשון מנפשיה נפיל וה"ל פושע לר"מ ולרבנן משום דה"ל להזהיר לרב נחמן ולרבי יוחנן היה לו לעמוד אע"ג דלרבנן שניהם אנוסין מ"מ הראשון שאין אנוס כ"כ הוי אדם המזיק מטעם שהיה לו לעמוד או להזהיר והשני שהוא אנוס יותר אין נחשב מטעם זה כ"א צור ולפי זה הו"מ למפריך השתא הניחא לשמואל ^(א) כדאמרינן לקמן מייתיבי כולן חייצין על נזקי גופן ופטורין על נזקי ממונן של נזקיין וחוזר צו רבא מתוך קושיא זו ותימה דלישני דגופו וממונו אמויקין קאי ומייצין אנוקיז גופו דראשון מטעם אדם המזיק וגופו של שני משום צור ופטור אנוקיז שממונו הזיק כרבנן דאמרי נתקל לאו פושע הוא והוי מפקיר נוקיז לאחר נפילת אונס אלא אמר רבא ראשון חייב צין בנזקי גופו צין בנזקי ממונו דראשון אם הזיק בגוף השני יש ספרים שכמוצ צהן צהדיא צין איתוק מגופו צין איתוק מממונו שני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו דשני משום שהיה לו לעמוד אכל לא בנזקי ממונו דשני דא"ל האי צירא לאו אנא כריתיה דאנוס היה שהראשון גרס לו ליפול אכל ראשון ודאי פושע הוא ולהכי קתני צצרייתא וכולן פטורין על נזקי ממונן פ"י על חיזוקין שגוף הראשון נמי נחשב צור כיון שאין וקשה כיון דפושע הוא אמאי פטור כשגופו הזיק ממון השני ואע"פ שאין מזיק צידים אין לו ליחשב צור דהמנן אם עמד בעל קורה חייב צחצית של צחצירו אלמא חשיב אדם

עין משפט
נר מצוה

בא א טוש"ע ח"מ סי'

מיד סעיף א צהג"ה:

בב ב מיי' פ"ג מהל'

מוקי ממון הלכה ח

סמג עשין סח טוש"ע ח"מ

סי' חגי סעיף א:

בב ג ש"ע שם צהג"ה:

בב ד ה ו מיי' פ"ו מהל'

מוכל ומוזיק הלכה ח

סמג עשין ע טוש"ע ח"מ

סי' שעט סעיף ב:

בב ז מיי' פ"ג מהלכות

מוקי ממון הלכה י

ועיין צמ"מ וצ"מ סמג

עשין סח טוש"ע ח"מ סי'

חגי סעיף ב:

בב ט ו מיי' שם טוש"ע שם

סעיף ג:

בב ט ו מיי' שם טוש"ע

שם סעיף ב: